

통 보

1. 제 목 : 공사계약에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■보훈병원

3. 내 용

가. 산업안전보건관리비 반영에 관한 사항

1) 업무개요

■■보훈병원에서는 2019년 1월부터 2020년 3월까지 수술실 증축 및 환경개선 공사 등 총 ##건의 공사에 대해 자체입찰을 진행하였으며, 해당 공사계약의 예정가격 작성 시 「산업안전보건법」에 따라 계상된 산업안전보건관리비를 공사 원가에 포함하였습니다.

2) 관계법령 및 판단기준

「산업안전보건법」제72조 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」제3조에 따르면 건설공사 발주자는 4천만 원 이상 공사계약 체결 시 산업재해 예방을 위하여 건설현장 근로자의 안전을 위해 사용하는 비용(이하 “안전관리비”)을 계약금액에 계상하도록 정하고 있습니다.

또한 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제5조를 통해 예정가격 작성 시 계상한 안전관리비를 입찰공고 등을 통해 입찰에 참가하는 자에게 사전에 알림으로써 계약 시 낙찰률이 적용되어 안전관리비가 감액되는 것을 방지하고 있습니다.

따라서 ■■보훈병원에서는 4천만 원 이상 공사계약 입찰 시 예정가격에 계상된 안전관리비를 입찰참가자에게 고지하고 계약 체결 시 고지된 금액을 조정 없이 반영하도록 입찰공고문 등에 관련 내용을 명시하여야 합니다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■보훈병원에서는 예정가격 작성 시 계상된 안전관리비 전액을 계약금액에 반영해야 한다는 것을 입찰공고문 등에 고지하지 않았으며 ‘수술실 증축 및 환경개선 공사’ #건의 입찰을 진행하면서 예정가격 작성 시 계상된 안전관리비를 공개하지 않았습니다.

그 결과 [표 1]과 같이 #건의 공사계약에서 예정가격에 산정된 안전관리비를 총 \$\$\$\$천 원 상당 과소 계상하여 계약하였습니다.

[표 1] 산업안전보건관리비 예정가격 및 계약금액 비교

(단위: 천원)

계 약 명	계약상대자	산업안전보건관리비			계상금액 사전고지
		예정가격	계약금액	차이	
수술실 증축 및 환경개선공사(건축)	@@@@	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	X
수술실 증축 및 환경개선공사(소방)	@@@@	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	X
수술실 증축 및 환경개선공사(전기)	@@@@	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	X
내시경실 확장 및 본관 증축공사	@@@@	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	O
호흡기내과 증축 공사	@@@@	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	O
합 계		\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	

나. 공사업 면허 확인에 관한 사항

1) 업무개요

■■보훈병원에서는 [표 2]와 같이 보장구센터 임시 이전 및 코로나19 전담 병원 구축을 위해 공사계약을 체결하였습니다.

[표 2] 공사 계약 내역

(단위: 천 원)

계 약 명	계약상대자	계약기간	계약금액	필요 건설업종
보장구센터 임시 이전공사(기계)	○○○○	'19.10.01. ~ '19.10.20.	\$\$\$\$	기계공사업
코로나19 전담병원 구축공사	○○○○	'20.03.10. ~ '20.03.12.	\$\$\$\$	실내건축공사업, 시설물유지관리업

2) 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」제9조(건설업 등록 등)에 따르면 건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 국토교통부장관에게 등록을 하여야 하고 경미한 건설공사(종합공사 5천만 원, 전문공사 1천5백만 원 미만)인 경우 같은 법 시행령 제8조에 따라 면허없이 건설공사를 수행할 수 있다고 정하고 있습니다.

따라서 공사 예정금액이 1천5백만 원 이상인 전문공사를 하고자 하는 경우에는 필요 건설업종을 검토하여 관련법에 따라 해당 전문건설업 면허를 등록한 업체와 계약을 체결하여야 합니다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■보훈병원에서는 보장구센터 임시 이전공사 등 #건의 공사계약을 체결하면서 공사 예정금액이 1천5백만 원 이상인 전문공사임에도 계약상대자의 전문건설업 등록 여부를 확인하지 않고 미등록 일반사업자와 계약을 체결하였습니다.

4. 관계기관 의견 : ■■보훈병원은 감사결과를 수용하면서 향후 공사입찰 시 산업안전보건관리비가 과소계상 되지 않도록 공고문을 통해 사전고지하고, 계약상대자의 건설업 등록여부 확인에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■보훈병원장은

- ‘가’항 관련 공사입찰 시 예정가격에 계상된 산업안전보건관리비를 공개하고 이를 조정 없이 반영해야함을 사전 고지함으로써 안전관리비를 과소 계상하여 계약하는 일이 없도록 하시고,(통보)
- ‘나’항 관련 1천5백만 원 이상 공사계약 시 계약상대자의 건설업면허 등록여부를 확인 후 계약하여 주시기 바랍니다.(통보)